

**T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, T.C. PAYAS
KAYMAKAMLIĞI İLE T.C. PAYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARASINDA
DENİZCİLİK TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE DİĞER
AKADEMİK BİRİMLERİN KULLANIMI İÇİN GEREKLİ HİZMET
BİNASININ/BİNALARININ YAPIMI ve GEREKLİ TAŞINMAZLARIN
DEVİRİ/TAHSİSİNE İLİŞKİN
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ**

Amaç

Madde 1. Bu protokolün amacı İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile Payas Kaymakamlığı ve Payas Belediye Başkanlığı iş birliği ile İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve diğer akademik birimlerin kullanımı için gerekli hizmet binasının/binalarının Payas Belediye Başkanlığı tarafından yapılarak teslim edilmesine ilişkin usul ve esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2.

2.1. Bu protokol; İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile Payas Kaymakamlığı ve Payas Belediye Başkanlığı iş birliği ile Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve diğer akademik birimlerin kullanımı için gerekli hizmet binasının/binalarının Payas Belediye Başkanlığı tarafından yapılarak teslim edilmesine ilişkin usul ve esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Taraflar

Madde 3.

3.1. Bu protokolün taraflarını; **İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü** (Bundan sonra "**İSTE**" olarak anılacaktır.), **Payas Kaymakamlığı** (Bundan sonra "**Kaymakamlık**" olarak anılacaktır.), ve **Payas Belediye Başkanlığı**'ndan (Bundan sonra "**Başkanlık**" olarak anılacaktır.) oluşturur.

3.2. Bildirime Esas İletişim Bilgileri

a) İSTE

Adres : Merkez Kampsüs, Meydan Mahallesi Üniversite Yolu Sokak No: 31200, İskenderun/HATAY.
Telefon : 0326 613 56 00
Faks : 0326 613 56 13
Elektronik Posta : genel.sekreterlik@iste.edu.tr
Adresi
KEP : iste@hs01.kep.tr

b) Kaymakamlık

Adres : Karacami Mahallesi İnönü Caddesi No:42 Payas /Hatay
Telefon : 0326 755 59 01

Faks :0326 755 59 14
Elektronik Posta : payas@icisleri.gov.tr
Adresi
KEP : icisleribakanligi@hs01.kep.tr

b) Başkanlık

Adres : Yıldırım Beyazıt Mah. Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı No:52
Payas / HATAY
Telefon : 0326 755 78 00
Faks :0326 755 78 00
Elektronik Posta : yaziisleri@payas.bel.tr
Adresi
KEP : payasbelediyesi@hs01.kep.tr

3.3. Her iki taraf, 3.2. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

3.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla; kurye, telefon, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Madde 4. İSTE'nin Hak ve Yükümlülükleri

A – Hizmet binasında ihtiyaç duyulan alanlara ait teknik özellik, kapasite ve diğer asgari gereklilikleri gösterir ihtiyaç tablolarını hazırlamak.

B – Hizmet binasında faaliyet gösterecek Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve diğer akademik ve idari birimlerin faaliyetine ilişkin gerekli yasal düzenlemeleri yapmak.

C –Binalarının tesliminden sonra tüm idari, işletme, bakım, kullanım, personel, tüketim vb. giderler münhasıran İSTE tarafından temin edilecek, binanın işletmesi İSTE tarafından yürütülecektir.

Madde 5. Payas Kaymakamlığının Hak ve Yükümlülükleri:

A – Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve diğer akademik birimlerin kullanımı için gerekli hizmet binasının/binalarının ihtiyaç duyulan alanların tahsisi/devri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, ihtiyaç duyulan hazine taşınmazlarının İSTE'ye tahsisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Madde 6. Payas Belediye Başkanlığının Hak ve Yükümlülükleri:

A – Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve diğer akademik birimlerin kullanımı için gerekli hizmet binasının/binalarının ihtiyaç duyulan alanlara ait teknik özellik, kapasite ve diğer asgari gereklilikleri gösterir ihtiyaç tablolarına göre (mimari, statik, mekanik, elektrik) projelendirmesi, uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale edilerek yaptırılan binaların İSTE'ye teslim edilmesi,

B – Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve diğer akademik birimlerin ihtiyaç duyduğu tesis ve laboratuvarların yapılması ve İSTE'ye teslim edilmesi,

C – Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve diğer akademik birimlerin kullanımı için gerekli hizmet binasının/binalarının yapılacağı taşınmazları devir/tahsis etmek,

Ç– Binaların yapılacağı parselin/parsellerin ilişkin 3191 sayılı İmar Kanunu uyarınca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında “Üniversite Alanı” olarak belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliklerinin hazırlamak/hazırlatmak ve gerekli plan tadilatlarını sağlamak, imar plan değişiklikleri sonucu ifraz, tevhide, ihdas ve gerekli yola terk işlemlerini yapmak,

D – Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve diğer akademik birimlerin kullanımı için gerekli hizmet binası/binaları ile ilgili 3191 sayılı Kanun Uyarınca İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanama İzin Belgelerini almak,

E– Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve diğer akademik birimlerin kullanımı için gerekli hizmet binasının/binalarının yapım maliyetini karşılamak,

F–Hizmet binaları için ayrılan Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Başkanlıkça İSTE'ye tahsis edilecektir. Ayrıca Hazine mülkiyetinde olup Başkanlığa tahsis edilen taşınmazların İSTE'ye tahsisine muvafakat edilecektir.

Yapı Denetim, İş Sağlığı ve Güvenliği

Madde 7.

7.1. Hizmet binalarının yapımı ile ilgili meri mevzuat uyarınca, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almak/aldırmak Başkanlığın yükümlülüğündedir.

7.2. Binalarının inşası sırasında meydana gelebilecek; her türlü iş kazalarından ve üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek her türlü taleplerden dolayı Üniversite sorumlu tutulamaz.

7.3. Hizmet binalarının yapımı ile ilgili meri mevzuat uyarınca yapı denetim işlemleri Başkanlık tarafından yürütülecektir.

İşe Başlama ve Bitiş Tarihi

Madde 8. Hizmet binaları; protokolün imzalanarak yürürlüğe girmesini müteakip; İnşaat çalışmaları yer teslim ve yapı ruhsatı tanzim tarihinden itibaren (..... gün) içerisinde bitirilerek İSTE'ye teslim edilecektir.

İnşaat projeleri ile uygulama projelerinin müteahhide geç teslim edilmesi ve mücbir sebep sayılan haller ve iş bu protokolün 9 inci maddesinde belirtilen haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde süre uzatımı verilecektir.

Yer teslimi için ve inşaat bittikten sonra inşaatın teslimi için gerekli tutanak, kabul belgesi ve diğer belgeler taraflarca imza ve tanzim olacaktır.

Mücbir Sebepler

Madde 9. Kanunun mücbir sebep saydığı yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerle; genel seferberlik ve savaş ilanı durumları ile Başkanlık veya İSTE'den kaynaklanabilecek ekonomik, idari, hukuki ve/veya sair nedenlerle inşaatın yapım süresi ve tesliminin uzaması durumunda; taraflar birbirlerinden hiç bir nam altında herhangi bir hak ve/veya talepte bulunamaz.

Protokol Hükümlerinde Değişiklik Yapılması

Madde 10. Tarafların karşılıklı olarak mutabakatı ve düzenlenecek ek protokolle, protoko hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

Devir ve Temlik Yasağı

Madde 11. Taraflar iş bu protokolden doğan hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın yazılı onayı olmadan kısmen ve/veya tamamen devir ve temlik edemez. İşin; Başkanlık tarafından atanacak müteahhit, tedarikçi ve diğer kişiler eliyle yaptırılması veya Başkanlık iştiraki olan şirketlerce yapılması veya yaptırılması bu yasağın istisnasını teşkil eder.

Madde 12. Diğer hususlar

12.1.1. İş birliği protokolü nedeniyle hiçbir taraf diğerinin zımnen temsilcisi olamaz, taraflar bir biri adına her hangi bir taahhütte bulunamaz.

12.2. İş bu protokolün uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 13. Yürürlük

13.1. Bu protokol taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 14. Protokolün imzalanması

14.1. Bu protokol maddeden ibaret olup, İSTE ve Kaymakamlık ve Başkanlık tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .14/03/2024 tarihinde iki nüsha olarak imza altına alınmıştır.

